El Peruano
Firmado por: Editora Peru
Fecha: 21/08/2025 02:24

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUSTAVO DACIO ESPINOZA SOTO
Presidente del Consejo Regional

2430002-1

GOBIERNOS LOCALES

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Ordenanza Municipal que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano de Anta 2024-2034

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 04-2025-A-MPA/C

Anta, 11 de abril de 2025

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ANTA"

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la provincia de Anta de conformidad con lo previsto en los artículos 194º y 195º de la Constitución Política del Perú; Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y sus modificatorias y demás normas complementarias.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 11 de abril de 2025, se presentó el Dictamen Conjunto Nº 002-2025-CPS/CMA-MPA, presentado por la Comisión de Catastro, Desarrollo y Planificación Urbana y Rural, sobre aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Anta 2024-2034, mediante Ordenanza Municipal, con la siguiente documentación sustentatoria: Informe Nº 503-2024-EEIQ-GDUR-MPA, Informe Nº 062-2024-SGPUAT-GDUR-MPA, Opinión Legal Nº 099-2025-GAL-MPA, Dictamen Nº 002-2025-CPS/CMA-MPA; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Anta, como gobierno local, de acuerdo al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por el artículo único de la Ley Nº 30305, Ley de Reforma de los Artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Estado, señala que las Municipalidades Provinciales (…), son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el artículo II del Título Preliminar de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificado mediante Ley Nº 31433, que establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al orden jurídico, del mismo cuerpo normativo el artículo 79, establece entre las funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales, aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial;

Que, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, Ley Nº 31313, de fecha 25.07.2021, que establece los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano, a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible;

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2022-VIVIENDA de fecha 05.10.2022 y su modificatoria mediante Decreto Legislativo Nº 1674 de fecha 28.09.2024, define el proceso de formulación, aprobación e implementación de los Instrumentos de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Rural; y tiene como objetivo establecer los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana y rural de las ciudades y centros poblados del país, regulados en la Ley Nº 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible;

Que, conforme al artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, Atribuciones del Concejo Municipal, Numeral 8, señala: Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

Que, mediante el Informe Nº 503-2024-EEIQ-GDUR-MPA, de fecha 03 de enero de 2025, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, se concluye que el PDU de Anta 2024-2034, cumple con lo establecido con la normativa que rige los instrumentos de planificación urbana, la Ley Nº 31313 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y el Decreto Supremo Nº 012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbana Sostenible; así como el proceso de participación ciudadana efectiva para el desarrollo del PDU de Anta, reuniones técnicas con las instituciones involucradas en el proceso del PDU de Anta y la base cartográfica de la planimetría, que cuenta con lo establecido por el Instituto Geográfico Nacional, haciendo mención que su base gráfica tiene un nivel de precisión a nivel de manzana, estableciéndose que es la unidad mínima para el presente estudio;

Que, mediante el Informe Nº 062-2024-SGPUAT-GDUR-MPA, de fecha 27 de diciembre de 2024, emitido por la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial, se concluye que el PDU de Anta 2024-2034, cumple con la normativa que rige los instrumentos de planificación urbana, la Ley Nº 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y el Decreto Supremo Nº 012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible; y una vez aprobado el PDU de Anta, se deberá remitir la información teórica y cartográfica a todas las áreas de la Municipalidad Provincial de Anta, para hacer uso del instrumento normativo de la gestión del territorio, así como al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de que los incorpore en el Observatorio Urbano Nacional en el marco de la normativa vigente; asimismo, se debe instalar el comité de gestión y control del PDU de Anta, con la finalidad de establecer las bases de la organización interna del comité y normar las acciones y responsabilidades de las mismas, procurando el logro de sus objetivos;

Que la Opinión Legal Nº 099-2025-GAL-MPA, de fecha 27 de febrero de 2025, emitido por la Gerencia de Asesoría Legal, opina lo siguiente: declarar procedente la APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE ANTA 2024-2034, conforme al cumplimiento de la Ley Nº 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y el Decreto Supremo Nº 012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbana Sostenible, teniendo en cuenta el informe Nº 062-2024-SGPUAT-GDUR-MPA, informe Nº 503-2024-EEIQ-GDUR-MPA y el informe Nº 055-2025-EEIQ-GDUR-MPA, emitido por Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;

Que, conforme al Dictamen Nº 002-2025-CPS/CMA-MPA, de fecha 21 de marzo de 2025, emitido por la comisión de Catastro, Desarrollo y Planificación Urbana y Rural, que dictamina la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Anta, como instrumento normativo de planificación y gestión territorial, el cual consta de un

documento teórico de diagnóstico, propuesta, reglamento, cartera de proyectos de inversión y cartografía (mapas de diagnóstico-64 y mapas propuesta-24) que será de aplicación en la provincia de Anta;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; y demás normas complementarias; con dispensa de lectura y aprobación de acta; el pleno del Concejo Municipal con el voto unánime de los asistentes, APROBO la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ANTA 2024-2034

Artículo Primero.- APROBAR, el Plan de Desarrollo Urbano de Anta 2024-2034, provincia de Anta, departamento de Cusco mediante ordenanza, como instrumento normativo de planificación y gestión territorial, el cual consta de un documento teórico de diagnóstico, propuesta, reglamento, cartera de proyectos de inversión y cartografía (mapas de diagnóstico-64 y mapas propuesta-24) que será de aplicación en la provincia de Anta.

Artículo Segundo.- DEROGAR, toda ordenanza municipal emitida por la municipalidad provincial de Anta que contravenga o sea incompatible a la presente.

Artículo Tercero.- DEROGAR PARCIALMENTE, la Ordenanza Municipal Nº 014-2019-AL/CPA, específicamente del Artículo Primero donde establece: la aprobación de los Esquemas de Ordenamiento Urbano de las Comunidades Campesinas de: Ccasacunca, Equecco Chacan Sector Chillapucjio, Equecco Chacan Sector Agua Dulce, Compone y Haparquilla, de los cuales queda vigente y validero únicamente el Esquema de Ordenamiento Urbano de la Comunidad Campesina de Ccasacunca.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Sub Gerencia de Tecnologías de Información para la notificación respectiva y publicación de la Ordenanza de acuerdo a Ley y en el portal de la Municipalidad Provincial de Anta; https://www.gob.pe/munianta.

Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Artículo Sexto.- NOTIFICAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Municipalidad Provincial del Cusco, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y a las municipalidades distritales de Pucyura, Huarocondo y Zurite para los fines convenientes dentro de sus competencias.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ELÍAS CCOLLATUPA CHACON
Alcalde

2407024-1

PROYECTO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Proyecto de resolución de modificación del nivel y estructura tarifaria, y la meta de gestión "Relación de trabajo de la EP" de SEDAPAR S.A. que resultarán de aplicación durante el tiempo restante del periodo regulatorio 2021-2026

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00092-2025-SUNASS-CD

EXP.: 004-2025-SUNASS-DRT-REB

Lima, 19 de agosto de 2025

VISTO:

El Memorando N° 00586-2025-SUNASS-DRT de la Dirección de Regulación Tarifaria, mediante el cual presenta el Informe de Especialista N° 00134-2025-SUNASS-DRT que sustenta la propuesta inicial de modificación del nivel y estructura tarifaria y la meta de gestión "Relación de trabajo de la EP" de SEDAPAR S.A.[1] que resultarán de aplicación para el tiempo restante del periodo regulatorio 2021-2026.

CONSIDERANDO:

Que, la quinta disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1620[2], Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Decreto Legislativo N° 1620), establece que Sunass realiza la revisión del nivel y estructura tarifaria, en aplicación del rebalanceo tarifario en cada empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento, en un plazo no mayor de dos años contado desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 1620; con la finalidad de equiparar los ingresos y costos que permitan ejecutar inversiones y prestar los servicios de agua potable y saneamiento, en consideración del artículo I del Título Preliminar de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento[3], para lo cual se debe tener en cuenta la aplicación de subsidios cruzados y directos en beneficio de los usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza, así como otros criterios y condiciones necesarios que se aprueben en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

Que, la quinta disposición complementaria transitoria del Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA[4] (en adelante, Reglamento de la Ley del Servicio Universal) determina los lineamientos adicionales que corresponde aplicar en el marco del rebalanceo tarifario.

Que, en el marco de las disposiciones antes citadas, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 017-2025-SUNASS-CD[5], se aprobó la "Norma que regula el procedimiento de rebalanceo tarifario aplicable a las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento" (en adelante, Norma de rebalanceo tarifario), cuyo artículo 2 establece que su finalidad consiste en dotar de transparencia, eficiencia y predictibilidad al rebalanceo tarifario que debe realizar la Sunass en aplicación de lo dispuesto por la quinta disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1620, y la quinta disposición complementaria transitoria del Reglamento de la Ley del Servicio Universal.

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 045-2021-SUNASS-CD[6], se aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales que se aplican a SEDAPAR S.A. para el periodo regulatorio 2021-2026.

Que, de acuerdo con el párrafo 5.1 del artículo 5 de la Norma de rebalanceo tarifario, el procedimiento de rebalanceo tarifario comprende las siguientes etapas, según el resultado de la aplicación de los criterios y lineamientos del rebalanceo tarifario: a) inicio; b) verificación; c) evaluación; d) difusión y e) aprobación.